

6403 du 5/8/99

Sarl des Ets DEDIEU
Sarl au capital de 300 200 F
Siège Social : 12 Impasse Descouloubre - 31200 TOULOUSE
° RCS : B 560 801 045

56 B 104

-o-

EWB

ASSEMBLEE GENERALE des ASSOCIES du 25 Janvier 1999

PROCES VERBAL

-o-

L'an mil neuf cent quatre vingt dix neuf, le 25 Janvier à 10 H les Associés de la Sarl des Ets DEDIEU se sont réunis à TOULOUSE, 32 Place Mage au domicile et sur convocation de Maître BOURDET, Administrateur provisoire désigné à cette fonction par Ordonnance de référé du 01 Décembre 1998.

La Feuille de Présence établie et signée à l'entrée de séance montre que sont présents ou représentés 5 associés détenant 2488 parts sur les 3200 composant le capital social.

Est également présente : Maître BOUIX, Conseil de Madame Marie-Martine LAFFONT.

L'Assemblée est présidée par Maître BOURDET qui constate que celle-ci, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Maître BOURDET rappelle qu'il a été désigné en remplacement du gérant décédé, avec pour mission de convoquer l'Assemblée pour la désignation d'un nouveau gérant.

Maître BOURDET rappelle que les décisions qui s'imposent avec une urgence particulière excèdent les pouvoirs d'une administration provisoire.

En effet, la situation est obérée par 2 considérations :

1. D'une part le redressement de l'exploitation n'a toujours pas été assuré au cours de l'exercice 98 ; les comptes sociaux ne sont pas encore arrêtés, mais le volume traité dans l'année 98 reste insuffisant pour permettre une exploitation bénéficiaire ; la création d'un nouveau passif atteste de ces difficultés.

EWB

12

2. Le péril représenté par l'état de vétusté du bâtiment exige d'engager soit des travaux sur le site soit un déménagement, et dans les 2 cas des investissements supérieurs aux possibilités de trésorerie de l'entreprise.

Maître BOURDET indique qu'à défaut de désignation d'un nouveau gérant, il serait dans l'obligation de rendre compte de cette situation et de provoquer la résolution du plan de continuation actuel. Cette nouvelle procédure déboucherait sur une cession des actifs pour une valeur qui serait nécessairement inférieure au montant actuel du passif.

Madame Marie-Martine LAFFONT indique qu'elle est parfaitement consciente des difficultés de la situation économique mais qu'elle a la responsabilité de préserver le patrimoine de ses enfants et de sauvegarder, si possible, l'entreprise familiale. C'est dans ce contexte, qu'elle présente sa candidature à la fonction de gérante.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée des Associés désigne en qualité de gérante, à compter de ce jour, Mme Marie-Martine LAFFONT, née GIRONIS.

Ont voté pour : 2488 parts
Abstention : 1 part.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée des Associés fixe la rémunération mensuelle de la gérance à 10 000 F net.

Ont voté pour : 2488 parts
Abstention : 1 part.

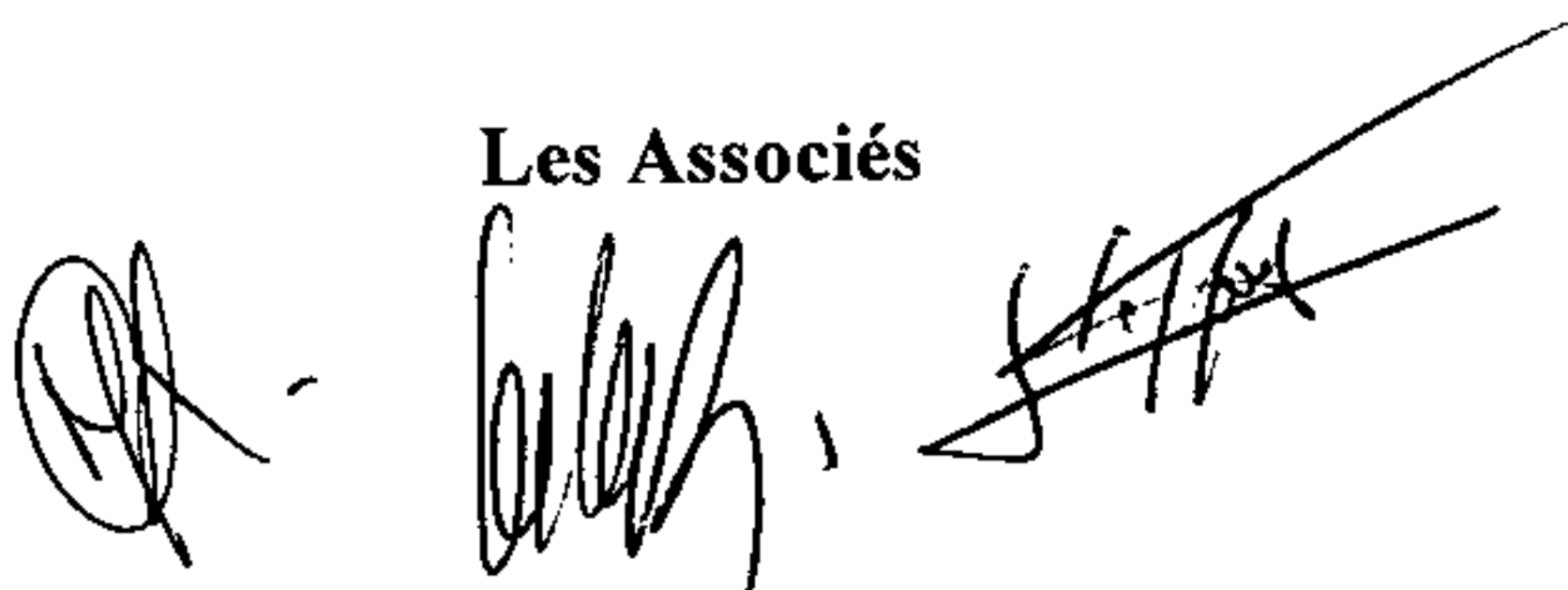
Cette résolution est adoptée à la majorité..

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10 H 30.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'ensemble des associés présents.

Les Associés



Le Président,

